

C.C.A.P
CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

AVANT PROPOS	2
Article 1- OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GENERALES	
Objet du Marché - Emplacement des travaux	2
Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	
Pièces particulières	2
Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES MARCHES	
3-1- Règlement des ouvrages	2
3-2- Travaux supplémentaires	3
3-3- Révision des prix	3
3-4- Empêchement de commencer les travaux	3
Article 4 - DELAIS D'EXECUTION	
4-1- Délais d'exécution des travaux	3
4-2- Prolongation des délais des travaux	4
4-3- Pénalités	3
Article 5 - FINANCEMENT ET SURETE	
5-1- Cautionnement - Retenue de Garantie	4
5-2- Avance sur travaux	4
Article 6 - PREPARATION ET COORDINATION DU CHANTIER	
6-1- Période de préparation	4
6-2- Organisation - Sécurité - Hygiène du chantier	4
6-3- Convocation de l'entrepreneur - Rendez-vous de chantier	4
6-4- Défaut de concordance et omission	5
Article 7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX	
7-1- Essais et contrôle des ouvrages	5
7-2- Réception	5
7-3- Mise à disposition des ouvrages	5
7-4- Documents fournis après réception	5
7-5- Assurances	6
Article 8 - JURIDICTION	
8-1- Défaillance	6
8-2- Décès ou Faillite de l'entrepreneur	6
8-3- Abandon chantier	6
8-4- Violation des obligations du Marché	6
8-5- Compétence des tribunaux	6

AVANT PROPOS

Le présent CCAP est réputée parfaitement connue des parties qui en connaissent le caractère contractuel.

Article 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GENERALES

Ce présent marché a pour but la réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitations, et d'un commerce

Adresse du projet :
51 Rue d'Italie
13100 AIX EN PROVENCE

Maître d'Ouvrage :
SCI du 51 Rue d'Italie

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le devis descriptif et le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P).

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

- Marché de travaux.
- Cahier des clauses administratives (C.C.A.P)
- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P)
- Ordre de service

Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES**3-1 - Règlement des ouvrages**

L'entrepreneur ne recevra aucun acompte d'avance.

Il présentera à chaque fin de mois une situation indiquant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent en concordance avec les sommes auxquelles il peut prétendre.

Ce décompte sera remis au Maître d'Oeuvre pour vérification.

Le Maître d'Ouvrage se libèrera des sommes dues par chèque bancaire posté au plus tard, 10 jours après la date d'arrêté de la situation mensuelle des travaux correspondants.

3-2 - Travaux Supplémentaires

Pour les travaux sollicités après l'établissement des marchés.

Travaux modificatifs ou supplémentaires, l'entrepreneur devra présenter un avenant de travaux.

Les prix unitaires de tout avenant devant correspondre au prix unitaires du devis estimatif de base du marché initial.

La prolongation du délai d'exécution sera établie par avenant.

3-3 - Révision des prix.

Aucune révision des prix ne sera acceptée durant toute la durée du chantier.

3-4 - Empêchement de commencer les travaux:

Si un entrepreneur estime ne pas pouvoir commencer les travaux qui lui incombent, à la date fixée sur le calendrier d'avancement des travaux, du fait d'un retard imputable à un ou plusieurs autres entrepreneurs, il devra signaler par écrit au Maître d'Ouvrage ou le faire constater et consigner dans un rapport de chantier dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date prévue au planning d'avancement des travaux.

L'entrepreneur reconnu responsable d'un retard dans l'exécution de ses ouvrages aura non seulement à supporter les pénalités propre à son corps d'état, mais aussi celles qui découleraient du retard apportés dans les ouvrages des autres corps d'état.

Les pénalités seront retenues sur le décompte définitif à la seule initiative du Maître d'Ouvrage.

Article 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1 - Délai d'exécution des travaux

Le délai contractuel pour la réalisation de la totalité des travaux est fixé sur l'acte d'engagement, tous corps d'état et sur l'ordre de service.

Le planning d'exécution des travaux sera établi par les entrepreneurs précisant les délais de réalisation des ouvrages et les dates d'intervention de chaque corps d'état.

4-2 - Prolongation du délai d'exécution

Il ne sera pas prévu de délais d'exécution supplémentaire.

4-3 - Pénalités

En cas de retard non motivé, il sera appliqué la formule suivante :

1/300e par jour de retard du montant de l'ensemble du marché pour lequel un délais d'exécution à été mentionné sur l'ordre de service .

Ce montant est celui qui résulte du marché initial éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus.

L'entrepreneur reconnaît que cette somme n'est ni dérisoire, ni excessive.

Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d'œuvre.

Il est également stipulé formellement que ces pénalités sont applicables sans que le Maître de l'Ouvrage ait à justifier du préjudice causé et qu'elles pourront se cumuler avec la résiliation.

La pénalité sera appliquée sur chaque situation selon les retards constatés lors des réunions de chantier.

Article 5 - CAUSE DE FINANCEMENT ET SURETE**5-1 - Cautionnement - Retenue de garantie.**

Il sera opéré une retenue de garantie de 5% sur chaque acompte.
Elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Elle sera restituée au bout de 12 mois suite à la réception sans réserve.

5-2 - Avance sur matériels.

Aucune avance sur matériels ou sur matériaux de chantier ne sera versée à l'entrepreneur, même stockés sur chantier.
Il ne sera pas donné d'acomptes préalables sauf convention contraire entre l'entreprise et le Maître d'Ouvrage.

**Article 6 - PREPARATION - COORDINATION
EXECUTION DES TRAVAUX****6-1 - Période de préparation - programme d'exécution des travaux.**

Chaque entrepreneur est tenu de soumettre au visa du Maître d'œuvre avant le début des travaux, son programme d'exécution.

6-2 - Organisation, sécurité et hygiène des chantiers.

Elles devront être en conformité avec la réglementation de l'inspecteur du Travail.

6-3 - Convocation de l'entrepreneur - Rendez vous de chantier :

L'entrepreneur ou son représentant devront être présent aux réunions de chantier hebdomadaires.

Il devra être accompagné éventuellement de ses sous traitants.

Lorsque le Maître d'Ouvre établira un procès-verbal de réunion de chantier, **les entrepreneurs qui émettront des réserves devront les confirmer par voie postale en recommandée avec accusé de réception dans les cinq jours calendaires qui suivent la date de réunion de chantier.**

Les réserves non confirmées dans les délais et conditions établies ci-dessus seront considérées comme nulles et non avenues.

L'absence non justifiée de l'entrepreneur ou de son représentant ainsi que de la non confirmation des réserves comme il est dit ci-dessus, vaudront acceptation tacite et sans réserve d'aucune sorte du procès-verbal de la réunion de chantier.

6-4 - Défauts de concordance et omissions

L'entrepreneur devra avoir signalé au Maître d'Ouvrage, avant la signature des marchés, les défauts éventuels de concordance qui auraient pu se glisser dans les documents proposés pour la signature des marchés.

Chaque entrepreneur devra impérativement prendre connaissance de l'ensemble ses documents intéressant tous les corps d'état et il doit soulever tout problème annexe relevant de sa spécialité et susceptible d'intéresser les autres entreprises pour la bonne terminaison des travaux selon les règlements et normes en vigueur.

S'il y a une mis au point, elle devra être réalisée avant la signature des marchés. Après la signature de celle-ci, si une quelconque omission ou contestation sur l'exécution d'un ouvrage vient à apparaître, les travaux seront exécutés aux frais des entrepreneurs habituellement concernés selon les règles de l'art, sans que le Maître d'Ouvrage ait à intervenir dans la prise en charge de ces frais supplémentaires.

Article 7 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX.

7-1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux.

Les essais et contrôle d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus sont assurés et payés par l'Entreprise.

7-2 - Réception

Si la réception donne lieu à des réserves consignées sur le procès-verbal, le versement du solde sera amputé de 5% du montant TTC des travaux (avenants compris), jusqu'à ce qu'il soit remédié aux imperfections signalées.

La réception des travaux qui marque la fin du délai d'exécution notifiée sur l'ordre de service sera prononcée dans le délai de 10 jours maximum après la fin des travaux du dernier lot opérant sur le chantier.

L'entreprise dispose de 10 jours après la réception des travaux, pour procéder aux réfections ou finitions nécessaires.

Passé ce délai et après mise en demeure par envoi en lettre recommandé avec avis de réception postal, restée infructueuse, les travaux pourront être exécutés aux frais et risques de l'entreprise défaillante.

7-3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages.

Il n'est pas prévu de mise à disposition partielle d'ouvrage. La livraison sera complète et définitive.

7-4 - Documents fournis après exécution

Chaque entrepreneur devra la fourniture :

- de Documents des Ouvrages Exécutés pour les autres corps d'état,
- quitus des assurances.

L'ensemble de ces documents devront être présentés lors de la signature du procès verbal de réception des travaux.

7-5 - Assurances

L'Entrepreneur doit remettre à la signature du marché ses attestations d'assurance.

Il doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux,
- d'une assurance couvrant la responsabilité décennale.

L'Entrepreneur devra fournir la photocopie de sa qualification professionnelle.

Article 8 - JURIDICTION**8-1 - Défaillance de l'Entrepreneur**

En cas de défaillance de l'Entrepreneur, laquelle sera suffisamment constatée par la non observation, (dans le délai de 4 jours) d'une mise en demeure de défaire, continuer ou parachever les travaux (par simple lettre recommandée avec accusé de réception à l'Entrepreneur, émanant du Maître de l'Ouvrage); ce dernier d'office, de plein droit et sans aucune formalité (mais sous réserve des conséquences juridiques à intervenir dans les formes prévues à l'article "compétence des tribunaux- Arbitrage") se réserve le droit d'acquérir les matériaux rendus sur le chantier au prix réduit du sous détail des articles composant le prix de règlement des matériaux, déduction faite du bénéfice. En outre, il sera tenu compte pour la liquidation du passif de la différence qui pourrait exister entre la somme nécessaire au parachèvement s'il n'y avait pas eu de défaillance et de tous dommages et intérêts qui pourraient être dus à l'Entreprise.

8-2 - Décès ou faillite de l'Entrepreneur.

En cas de décès de l'Entrepreneur -entreprise personnelle), le contrat est résilié de plein droit, sauf si la Maître d'ouvrage accepte les offres qui peuvent lui être faites par les héritiers pour la continuation des travaux, le tout sous réserve pour le cas de résiliation, des D.I qui pourraient être dus à la société en conformité de l'article ci-dessus.

8-3 - Abandon de chantier

L'abandon de chantier sera constaté soit :

- par l'absence de tout ouvrier sur le chantier,
- par présence d'un nombre de personnes manifestement insuffisant, pendant une durée de 4 jours ouvrables.

En cas d'abandon de chantier, le présent marché sera résilié de plein droit, aux torts de l'Entrepreneur, au terme des 4 jours ouvrés suivant la mise en demeure, restée infructueuse, de reprendre les travaux.

8-4 - Violation des obligations du marché

En cas de violation des plans ou du descriptif des travaux du marché ou en cas de malfaçons graves et répétées, le présent marché sera résilié de plein droit, aux torts de l'Entrepreneur, au terme des 5 jours ouvrés suivant la mise en demeure, restée infructueuse, d'effectuer les réparations nécessaires.

8-5 - Compétence des tribunaux - arbitrage.

En cas de contestation, par l'une ou l'autre des parties, de l'exécution du marché, complété par ses avenants éventuels et dans l'impossibilité d'aboutir à une solution amiable du litige, le différent sera porté à l'initiative de la partie la plus diligente devant la juridiction compétente.

En aucun cas, les contestations qui seraient soulevées par les Entrepreneurs ne sauraient justifier un arrêt des travaux, même momentané ; ceux-ci devront être terminés dans les délais prescrits.